

1500276-50.2021.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... Marcon", estavam realizando o tráfico. Foram até lá e localizaram 12 porções contendo "crack", sendo estas do acusado.

O réu, mesmo intimado, não compareceu na audiência para ofertar a sua versão, sendo decretada a sua revelia (fls.78/79).

Como bem apresentado pelo nobre defensor, o réu trata-se de morador de rua, mas tal fato não enseja a nulidade da demanda e tampouco o fato de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/nº, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500276-50.2021.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500276-50.2021.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3076087/2021 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 20253522 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDERI CARDOSO

Juíza de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

DECIDE-SE.

Consta que no dia a 09 de setembro de 2021, por volta das 17 horas, na Rua João Batista Marcon, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, o denunciado VALDERI CARDOSO, tinha em depósito, para consumo pessoal, consistentes em 12 "pinos" de crack, com peso bruto de 1,06 gramas, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 05/06 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo fls.98/101, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A acusação é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência nº779/2020 (fls.02/03), pelo auto de exibição e apreensão (fls.05/06), laudo químico-toxicológico (fls.98/101) e pelo laudo do objeto (fls.94/97).

A autoria por sua vez, restou demonstrada.

Ademir Rodrigues Martins, guarda civil municipal, relatou que estava de patrulhamento e recebeu informação de que, embaixo da ponte, próxima ao "SuperMercado Marcon", estavam realizando o tráfico. Foram até lá e localizaram 12 porções contendo "crack", sendo estas do acusado.

O réu, mesmo intimado, não compareceu na audiência para ofertar a sua versão, sendo decretada a sua revelia (fls.78/79).

Como bem apresentado pelo nobre defensor, o réu trata-se de morador de rua, mas tal fato não enseja a nulidade da demanda e tampouco o fato de não ter sido localizado para receber a intimação para comparecimento em audiência.

Uma vez citado e tendo plena ciência que contra ele tramitava acusação penal, caberia ao réu demonstrar interesse e manter endereço atualizado no juízo da formação da culpa.

É garantido pelo artigo 367 do Código de Processo Penal que após o réu ter sido citado pessoalmente, como ocorreu nas fls. 53, caberia ao réu comparecer perante o juízo informando o local onde poderia ser encontrado.

Assim, era ônus do réu manter endereço atualizado para ser localizado e não ônus deste juízo, após regular citação pessoal, tentar localizá-lo quando já não mais possível encontrá-lo no local inicial.

Sendo assim, afasta-se a hipótese de nulidade da demanda criminal.

Dessa forma, considerando a apreensão de entorpecentes na posse do réu Valderi, em quantidade compatível com uso de entorpecentes, há evidente aderência da conduta à norma insculpida no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

O depoimento colhido em instrução processual confirma a tese de que os entorpecentes seriam utilizados para consumo do réu Valderi. Ademais, em seu depoimento perante a Autoridade Policial, este admitiu que adquiriu as drogas para consumo pessoal (fls. 07/08).

Ainda que pequena a quantidade, houve ofensa do bem jurídico tutelado pela norma a saúde pública não podendo o Poder Judiciário, por simples política criminal, valer-se da condição de legislador e descriminalizar condutas punidas com pena diferente da privativa de liberdade.

Não há, pois, de se falar na aplicação do princípio da intervenção mínima. Em razão da quantidade da droga apreendida e tendo em vista a afirmação do acusado de que é usuário de drogas, tem-se que o entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal.

Cabe ressaltar que presente a hipótese do artigo 28, § 4º da Lei n. 11.343/06, vez que a Folha de Antecedentes em fls.23/33 confirma a reincidência do acusado.

Isto posto e considerando o que mais dos autos consta, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e condena-se VALDERI CARDOS (RG. 4325476), como incurso nas penas do artigo 28 da Lei n. 11.343/06 para cumprir cinco (05) meses de prestação de serviços à comunidade.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, em audiência admonitória a ser designada, caberá indicar a entidade beneficiada com a prestação de serviços.

Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Oficie-se ao Instituto de Criminalística e Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 12 de setembro de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA